

1500656-27.2020.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... respectivamente por roubo, furto e tráfico de drogas (fls. 213/217), e Ademir outras duas, por tráfico de drogas (fls. 218/222), sendo ambos reincidentes e de maus antecedentes.

A pluralidade de condenações definitivas anteriores servirá tanto para majorar a pena-base por maus antecedentes na primeira fase do cálculo, como para aumentá-la na segunda fase como circunstância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500656-27.2020.8.26.0471 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500656-27.2020.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2299863/2020 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 10203721 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 1491176/20/020
- DEL.POL.PORTO FELIZ, 2299863 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Aparecido Godoy e outro

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

MARCELO APARECIDO GODOY e ADEMIR DE LARA JÚNIOR foram denunciados como incursos respectivamente nos artigos 155 § 1º e 180 caput, do Código Penal, porque em 8 de outubro de 2020, durante o período da madrugada, provavelmente por volta das 5h, nas dependências de um estabelecimento comercial situado na rua Atílio Arantes, 267, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, o primeiro denunciado subtraiu para si R\$ 407,00 em dinheiro, que estava no caixa da loja, um aparelho de telefonia celular Motorola G7 avaliado em R\$ 800,00, cinco shorts femininos avaliados R\$ 150,00, dez calças avaliadas em R\$ 500,00 e dez camisas avaliadas em R\$ 200,00, pertencentes ao estabelecimento comercial de propriedade de Sabrina Cristina Pedro, e após os fatos narrados e até o dia 14 de outubro de 2020, na rua Henrique Dias, 281, Vila Angélica, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, o segundo denunciado recebeu e ocultou, em proveito próprio, sete calças jeans, dentre os objetos subtraídos por Marcelo Aparecido Godoy, sabendo ser produto de crime. Recebida a denúncia (fls. 194/195), os réus foram citados (fls. 257 e 260) e

apresentaram defesa escrita (fls. 265/278). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 285).

Na instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas e os réus foram interrogados. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas e desconhecimento da origem ilícita dos bens.

Relatados, decido.

O réu Marcelo confessou haver praticado o furto durante a madrugada e entregado parte das mercadorias furtadas ao corréu Ademir. Este admitiu haver adquirido daquele sete calças e uma camisa por trezentos reais, alegando não saber que eram produto de furto.

O representante da vítima confirmou a ocorrência da subtração. Os policiais militares ouvidos atenderam à ocorrência, apreenderam as sete peças de roupas em poder de Ademir e abordaram Marcelo, que lhes confessou a prática da subtração. O conjunto probatório confirma integralmente os termos da denúncia. Assim, Marcelo deve ser condenado por furto agravado pelo repouso noturno.

Quanto a Ademir, sua versão de que desconhecia a origem ilícita dos bens não de sustenta. Com efeito, ele conhecia o corréu Marcelo, condenado anteriormente por furto, roubo e tráfico de drogas; comprou dele sete calças jeans por R\$ 300,00. As circunstâncias invertem o ônus da prova em seu desfavor. Entende-se que:

“Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores” (TJSP; Apelação Criminal 0000869-75.2015.8.26.0506; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

“Inexistindo confissão quanto à ciência da origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de receptação tornar-se-iam atípicos” (TJSP; Apelação Criminal 1522458-68.2019.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença Condenatória. Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a figura culposa. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Prova robusta.

Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação dolosa. Conjecturas fáticas o incriminam sobremaneira. Dosimetria fixada no mínimo legal. Regime aberto. Carcerária substituída por restritivas de direitos. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0009164-87.2017.8.26.0003; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021)

RECEPTAÇÃO DOLOSA e PORTE DE ARMA DE FOGO - Absolvição. Não configurada.

Desconhecimento da origem espúria da coisa. Inexistindo confissão quanto à ciência da origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de receptação tornar-se-iam atípicos. Veículo encontrado na posse do réu e versão apresentada isolada... NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1522458-68.2019.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

É dever daqueles em cuja posse foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu. Nesta linha:

“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a

responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato" (Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).

Não se trata de mero descuido pela desproporção entre o valor e o preço, como descrito no art. 180, § 3º, do CP, mas sim de verdadeira conduta dolosa, não prosperando a pretendida absolvição ou desclassificação.

Impõe-se assim a condenação de ambos os acusados nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena.

Marcelo registra três condenações definitivas anteriores, respectivamente por roubo, furto e tráfico de drogas (fls. 213/217), e Ademir outras duas, por tráfico de drogas (fls. 218/222), sendo ambos reincidentes e de maus antecedentes.

A pluralidade de condenações definitivas anteriores servirá tanto para majorar a pena-base por maus antecedentes na primeira fase do cálculo, como para aumentá-la na segunda fase como circunstância agravante da reincidência, sem ofensa ao princípio do non bis in idem, pois "a consideração de fatos diversos da vida pregressa do paciente como maus antecedentes e para efeito de reincidência não configura bis in idem, ocorrente apenas quando há incidência do mesmo fato para os dois conceitos" (STJ – HC 19166 – SP; STF – HC 73.289 – SP). Não se aplica ao caso a Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Considerando os maus antecedentes dos acusados, fixo as penas-bases 1/3 acima do mínimo legal para Marcelo, em razão da subtração de maior número de mercadorias, em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e 1/6 acima do mínimo para Ademir, que receptou apenas uma pequena parte dos bens subtraídos, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Mantenho inalteradas as penas-basse na segunda fase considerando que a circunstância agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado em Recurso Representativo de Controvérsia:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido." (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Anoto que Ademir confessou apenas parcialmente, admitindo a aquisição das mercadorias de Marcelo, mas negando o conhecimento de sua origem ilícita.

Entretanto, reconhece-se a circunstância atenuando considerando que a confissão foi completa com relação às circunstâncias objetivas, aplicando-se presunção quanto às subjetivas.

Na terceira fase, elevo a pena de Marcelo em 1/3, obtendo o resultado de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, em razão da causa especial de aumento do repouso noturno.

A quantidade da pena aplicada e a reincidência dos réus determinam o cumprimento inicial no regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO os acusados MARCELO APARECIDO GODOY como incurso no artigo 155 § 1º do Código Penal às penas de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial semiaberto e 17 (dezesete) dias-multa, e ADEMIR DE LARA JÚNIOR como incurso no artigo 180 caput do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão no regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa para ambos será de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Após o trânsito e julgado, expeçam-se mandados de prisão.

Lancem-se-lhes os nomes no Rol dos Culpados.

Deixo de impor-lhes o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 09 de fevereiro de 2022.

JORGE PANSEIRINI-JUIZ DE DIREITO

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento)